

1502550-21.2021.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Angel Tomas Castroviejo

Comarca: Sertãozinho

Foro: Foro de Sertãozinho

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/02/2022

... que já foi condenada pela prática do tráfico e que também já foi internada na Fundação Casa também por ato infracional equiparado ao tráfico (v. mídia).

Por sua vez, conforme dispõe o art. 52, inciso I, da Lei 11.343/06, deve-se levar em consideração, para classificação do delito, a natureza e a quantidade da substância apreendida, bem como as circunstâncias da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sertãozinho

Foro de Sertãozinho

1ª Vara Criminal

Avenida Pedro Strini, 71, Sertãozinho-SP - cep 14160-260

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502550-21.2021.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502550-21.2021.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2302408/2021 - DEL.SEC.SERTÃOZINHO PLANTÃO, 21239970 - DEL.SEC.SERTÃOZINHO PLANTÃO,

2975/21/907 - DEL.SEC.SERTÃOZINHO PLANTÃO, 2302408 - DISE- DEL.SEC.SERTÃOZINHO,

2975/21/907 - DISE- DEL.SEC.SERTÃOZINHO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LAILA LORRAINE NARDIN

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Angel Tomas Castroviejo

Vistos.

LAILA LORRAINE NARDIN, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 06 de novembro de 2021, por volta das 13h40, na Rua Expedicionário Solano nº 2958, Jardim Alvorada, nesta cidade de comarca de Sertãozinho, trazia consigo e tinha em depósito, 6,04g (seis gramas e quatro decigramas) de cocaína, acondicionados em 16 (dezesesseis) invólucros

plásticos, do tipo eppendorfs, e 94,69g (noventa e quatro gramas e sessenta e nove decigramas) de maconha, acondicionados em 30 (trinta) invólucros plásticos, para fornecimento e entrega a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo a denúncia, na data dos fatos, Policiais Militares realizavam patrulhamento pelo local acima indicado, momento em que avistaram a acusada, bastante conhecida nos meios policiais pela prática do tráfico, que ao avistar a viatura policial demonstrou comportamento suspeito. Diante do comportamento da acusada, os agentes estatais resolveram abordá-la e, em revista pessoal efetuada por policial militar feminina, encontraram no sutiã da ré 16 (dezesesseis) cápsulas contendo cocaína, bem como a quantia de R\$ 47,00 (quarenta e sete reais).

Além disso, os policiais militares encontraram próximo à acusada 30 (trinta) porções de maconha. Indagada a respeito, a acusada confessou, informalmente, a propriedade da cocaína e afirmou que a droga se destinava ao comércio ilícito. O propósito de praticar tráfico de drogas, segundo a denúncia, fica evidenciado pelo comportamento da acusada, pela quantidade, variedade e forma de acondicionamento da droga, pela quantia em dinheiro, pela confissão informal da acusada, bem como pelas demais circunstâncias que envolvem o caso.

A denúncia foi recebida em 1º de dezembro de 2021 (fls. 130/131). A ré foi citada (fls. 151) e apresentou defesa prévia (fls. 136).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação, sendo em seguida a ré interrogada.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação da acusada, nos termos da denúncia.

A Defesa da acusada requereu a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, requereu a fixação de penas mínimas, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 03), pelo boletim de ocorrência (fls. 05/07), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), pelas imagens fotográficas (fls. 12/14), pelo auto de constatação preliminar (fls. 15), pelos laudos químico-toxicológicos (fls. 115/120), conclusivos por se tratar de maconha e cocaína, e pelos depoimentos colhidos durante a instrução.

A autoria também foi devidamente comprovada pelas provas produzidas nos autos.

Os policiais militares Ronan Caio Silva e Carla Cristina de Brito, na fase policial, disseram que estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram a acusada, já conhecida nos meios policiais pela prática do delito de tráfico de entorpecentes. Diante do comportamento suspeito da ré, resolveram abordá-la. Em revista pessoal, realizada pela policial Carla, foi encontrado, no sutiã da acusada, 16 eppendorfs de cocaína, bem como a quantia de R\$ 47,00 (quarenta e sete reais). Disseram ainda que, próximo à acusada, foram encontradas trinta porções de maconha. Afirmaram que a acusada estava sozinha no local e que ela veio a confessar que estava traficando cocaína, porém negou que a maconha fosse de sua propriedade. Em Juízo, acrescentaram que o local dos fatos é conhecido pelo intenso de drogas, que a droga maconha encontrada nas proximidades estava cerca de 5 metros de distância da ré, perto de uma sacola com recicláveis. A ré estava sozinha na calçada e era a pessoa mais próxima da droga. Segundo o policial Ronan a ré ainda foi vista guardando a droga cocaína que estava em sua posse no top que usava. Confirmaram também em Juízo que a ré admitiu que praticava o tráfico das porções de crack apreendidas em sua posse (fls. 08/09 e mídia).

A ré, quando interrogada na fase policial, negou a propriedade da maconha e disse que a cocaína apreendida foi comprada para uso pessoal. Afirmou que em sua posse somente havia R\$ 27,00 (vinte e sete reais). Disse que estava sozinha quando foi abordada. Afirmou que na rua tinha bastante gente que viu a abordagem. Por fim, acrescentou que está trabalhando como cabelereira e que tem um filho de três anos

que reside com ela (fls. 19).

Em Juízo, negou a acusação. Admitiu que era a proprietária da cocaína encontrada em sua posse, mas ressalva que não pretendia vender a droga. Nega qualquer envolvimento com a maconha encontrada pelos policiais. Alega que ia para casa, depois de deixar seu filho na casa de sua madrinha. Trabalhava fazendo faxina. Admite que já foi condenada pela prática do tráfico e que também já foi internada na Fundação Casa também por ato infracional equiparado ao tráfico (v. mídia). Por sua vez, conforme dispõe o art. 52, inciso I, da Lei 11.343/06, deve-se levar em consideração, para classificação do delito, a natureza e a quantidade da substância apreendida, bem como as circunstâncias da prisão.

Diante das provas produzidas durante a instrução, é possível concluir que a acusada era realmente a proprietária das porções de droga apreendidas.

Os policiais militares responsáveis pela abordagem e revista pessoal da ré, prestaram firme e unânime depoimento de que a viram em comportamento suspeito, por ter escondido droga em seu top quando da aproximação da viatura policial, motivo pelo qual decidiram pela abordagem. Em revista pessoal, foram encontrados 16 (dezesesseis) invólucros plásticos, do tipo eppendorfs, em posse da acusada, além da quantia de R\$ 47,00 (quarenta e sete reais) em dinheiro. Ademais, próximo à acusada, foram encontrados 30 (trinta) invólucros plásticos de maconha.

Não bastasse, os policiais disseram que a acusada é conhecida nos meios policiais pela prática de tráfico de entorpecentes e estava em local onde frequentemente é praticado.

Destaca-se ainda que os policiais afirmaram que não havia nenhuma outra pessoa com a ré, e que ela a pessoa mais próxima da droga encontrada numa sacola distante não mais do que 5 metros, além de ter admitido informalmente que praticava o tráfico na ocasião.

Os depoimentos das testemunhas policiais, como tem reiteradamente se manifestado a jurisprudência, não podem ser desconsiderados pelo simples fato de serem policiais. Não havendo qualquer indício nos autos quanto a suspeição desses agentes públicos, estes depoimentos são aptos como meio de prova. O Colendo Supremo Tribunal Federal já reconheceu que "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (RTJ 68/54).

Ademais, "o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos." (STF - HC nº 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

De resto, é de maciça jurisprudência, prolatada inclusive pelas Cortes Superiores quanto a suficiência da prova testemunhal consistente em depoimentos de policiais para embasar a condenação em crimes de tráfico de drogas como o tratado nos autos: "HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. 1. O exame da tese de fragilidade da prova para sustentar a condenação, por demandar, inevitavelmente, profundo reexame do material cognitivo produzido nos autos, não se coaduna com a via estreita do writ. Precedentes. 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 3. Ordem denegada." (STJ Min. Laurita Vaz 5ª Turma HC nº Relator: Salles Abreu Apelação nº 0034020-74.2011.8.26.0602 Voto nº: 115516/SP 03/02/2009).

A propósito, já se decidiu no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: TRÁFICO - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e

materialidade do delito - Coeso testemunho dos policiais militares - Validade - Ausência de dúvida que justifica o édito condenatório - Desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas - Tráfico caracterizado - Condenação mantida - PENA - redutor no patamar máximo - necessidade - Possibilidade de substituição da corporal por restritivas de direitos e fixação do regime aberto - Recurso parcialmente provido. (TJSP - Apelação 0000529-77.2015.8.26.0621 - Relator(a) Desembargador(a) Newton Neves - d.j. 20.02.2018).

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.

DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO ESCORREITO.

INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI N.

11.343/06. REGIME FECHADO. INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. (TJSP - Apelação Criminal n. 0025717-46.2012.8.26.0114 - Relator(a) Desembargador(a) Airton Vieira - d.j. 05.12.2017).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - PROVA ORAL INCRIMINADORA - A JURISPRUDÊNCIA É PACÍFICA AO RECONHECER A VALIDADE DO TESTEMUNHO DOS POLICIAIS MILITARES - O ORDENAMENTO PÁTRIO CONSAGROU O CRITÉRIO DO RECONHECIMENTO JUDICIAL EM RELAÇÃO AO CRIME DO PORTE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO E NÃO O DA QUANTIFICAÇÃO LEGAL PARA A CARACTERIZAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS - DESTINAÇÃO COMERCIAL DOS ENTORPECENTES APREENHIDOS DELINEADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS - CONDENAÇÃO MANTIDA - DOSIMETRIA PENAL INALTERADA - REGÊNCIA PRISIONAL MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (TJSP - APELAÇÃO nº 0000219-84.2016.8.26.0573 - Relator(a) Desembargador(a) Euvaldo Chaib - d.j. 14.11.2017).

"PROVA - Testemunha - Policial - Validade - Inexistindo indícios de que policiais tivessem interesse em acusar gratuitamente e de maneira falsa o réu, ausentes, ainda, elementos que indiquem perseguição policial, de afastar-se eventual suspeita sobre o depoimento ofertado, considerando-se, também, que na condição de funcionários públicos que são, gozam de fé pública e seus depoimentos elevem ser aceitos como verdadeiros máxime quando encontram eco nos demais elementos colecionados nos autos - Recurso parcialmente provido". (Apelação Criminal n. 993.07.113380-9 - Ibitinga - 14ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Alfredo Fanucchi - 14.08.08 - V.U. - Voto n. 8007).

"PROVA - Depoimento policial - Valor - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - Análise que se faz em cada caso concreto - O depoimento de policiais, que no cumprimento de sua missão atuam na repressão penal, é tão válido como qualquer outro testemunho - A circunstância de ser policial a testemunha, não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de sua palavra - Precedentes do Col. Supremo Tribunal Federal - Recurso improvido neste aspecto" (Apelação Criminal n. 993.08.043553-7 - São Paulo - 16ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Newton Neves - 09.09.08 - V.U. - Voto n. 5652).

"PROVA - Depoimento de policial - Validade - Testemunhos prestados por policiais que procederam à prisão do acusado - Eficiência - Hipóteses de suspeição e impedimento com previsão legal exaustiva - Ocorrência - Apelação provida parcialmente" (Apelação Criminal n. 1.002.701-3/7 - São Paulo - 9ª Câmara do 5º Grupo da Seção Criminal - Relator: René Nunes - 28.02.07 - M.V. - Voto n. 10.200). Assim, considerando a significativa quantidade de droga encontrada (16 cápsulas de cocaína e 30 invólucros plásticos de maconha), superior ao que normalmente é encontrado com meros usuários, bem como a forma como estavam acondicionadas, em porções individuais próprias para comercialização, que a ré foi flagrada já era conhecida nos meios policiais como traficante e estava em local onde frequentemente ocorre o tráfico, bem como porque portava dinheiro troca e não comprovou a prática de qualquer atividade remunerada lícita, conclui-se que a droga apreendida efetivamente era destinada ao tráfico.

A acusação formulada na denúncia, portanto, foi devidamente confirmada pelas provas produzidas durante a instrução criminal, não se podendo alegar insuficiência probatória.

Demonstrada, pois, a materialidade e indubitosa a autoria, tem-se que é de rigor a

condenação da ré como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, passando-se à dosimetria da pena.

Atento ao disposto nos artigos 59 e 60 do Código Penal e 42 e 43 da Lei 11.343/06, fixo a pena base da ré no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, observo que a ré é reincidente específico (v. certidão fls. 142/143 – autos nº 1501208-09.2020, por ter sido condenada de forma definitiva pela prática de tráfico de entorpecentes antes dos fatos tratados nos autos). A ré também era menor de vinte e um anos na data dos fatos, motivo pelo qual dou por compensadas ambas as circunstâncias.

Na terceira fase, deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, porque reincidente a ré.

Não havendo outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar ou mesmo causas de aumento ou diminuição da pena, torno definitiva a pena fixada.

O valor do dia-multa é fixado no mínimo de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado a partir da mesma data.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR a ré LAILA LORRAINE NARDIN, qualificada nos autos, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo, como incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44 do Código Penal, bem como a suspensão condicional da pena, porque a ré é reincidente. A ré cumprirá a pena no regime inicial fechado e não poderá recorrer em liberdade, diante do reconhecimento da reincidência. Ademais, a ré permaneceu presa durante todo o processo, para garantia da ordem pública, foi condenada a elevada pena, praticou delito equiparado a hediondo, nada justificando a soltura após a condenação, ficando ainda ratificados os fundamentos expostos na decisão de fls. 60/64.

Declaro a perda, em favor da União, do dinheiro apreendido, porque não comprovada sua origem lícita, presumindo que fosse proveniente da atividade ilícita do tráfico.

Em face da condenação, a ré arcará com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, letra "a", da Lei Estadual 11608/03, ficando sobrestada a cobrança, caso sejam beneficiários da assistência judiciária gratuita.

P.R.I.C.

Sertãozinho, 10 de fevereiro de 2022.

Angel Tomas Castroviejo
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA